

ATIVIDADE PRÁTICA — LICENÇAS, DIREITOS AUTORAIS E USO DE CONTEÚDOS NA WEB

Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas

Tema: Licenças Creative Commons, Royalty Free, Rights Managed e Direitos Autorais

Duração: 1h40

Modalidade: Trabalho em grupos de 3 a 4 alunos

1. Objetivos

Ao realizar esta atividade, você deverá ser capaz de:

- Identificar diferentes tipos de licenças Creative Commons;
 - Compreender as permissões e restrições de cada licença;
 - Diferenciar conteúdo gratuito de conteúdo livre para utilização;
 - Compreender o funcionamento das licenças Royalty Free e Rights Managed;
 - Diferenciar direitos morais e direitos patrimoniais;
 - Pesquisar imagens, músicas e vídeos que possam ser utilizados em projetos;
 - Avaliar se determinado conteúdo pode ser utilizado comercialmente;
 - Informar corretamente a autoria e a licença de um conteúdo;
 - Aplicar esses conhecimentos no desenvolvimento de um projeto para a Web.
-

2. Situação-problema

Imagine que sua equipe foi contratada para desenvolver um **site para uma pequena empresa**.

O cliente solicitou:

- imagens para o site;
- uma música para um vídeo institucional;
- um vídeo ou ilustração;
- conteúdos que possam ser utilizados legalmente;

- identificação dos autores quando necessário.

Durante o desenvolvimento, um integrante da equipe diz:

“É só pegar as imagens no Google. Se está na internet, podemos usar.”

Vocês concordam?

Explique:

Não, pois a imagem que for encontrada pode ter direitos autorais e isso pode prejudicar a equipe futuramente com problemas jurídicos.

3. Parte 1 — Investigando as licenças Creative Commons

Pesquise e complete a tabela.

Licença	O que significa?	Permite uso comercial?	Permite alteração?
CC BY			

O que significa:

É uma licença de direito autoral que permite a qualquer pessoa copiar, distribuir, editar, adaptar e criar a partir de uma obra, inclusive para fins

Licença	O que significa?	Permite uso comercial?	Permite alteração?
comerciais, desde que dê o crédito devido ao autor original.			
Permite uso comercial:			
Sim, a licença CC BY permite o uso comercial da obra.			
Permite alteração:			
Sim, a licença CC BY permite alterações completas, criações de obras derivadas e remixagens.			
CC BY-AS			
O que significa:			
Permite a outras pessoas usar, adaptar, remixar e criar novas obras a partir da original, mesmo para fins comerciais, desde que deem crédito ao autor e utilizem a mesma licença em qualquer trabalho derivado.			
Permite uso			

Licença	O que significa?	Permite uso comercial?	Permite alteração?
comercial:			
	Sim, ela permite uso comercial		
Permite alteração:			
	Sim, ela permite CC BY-ND		
O que significa:			
	É uma licença que permite copiar, distribuir e usar uma obra em qualquer formato, seja para fins comerciais ou não, desde que o autor original receba os créditos devidos.		
Permite uso comercial:			
	Sim, ela permite		
Permite alteração:			
	Não, ela não permite a distribuição de alterações ou obras derivadas		
	CC BY-NC		
O que significa:			
	É uma licença que		

Licença	O que significa?	Permite uso comercial?	Permite alteração?
permite a outras pessoas distribuir, remixar, adaptar e criar a partir de uma obra, desde que citem o autor original Permite uso comercial: Não, a licença não permite fins comerciais Permite alteração: Sim, ela permite CC BY-NC-AS	O que significa: é um tipo de licença pública que permite a outras pessoas redistribuir, remixar, adaptar e criar a partir da sua obra Permite uso comercial: Não, ela não permite Permite alteração: Sim, ela permite CC BY-NC-ND		

Licença	O que significa?	Permite uso comercial?	Permite alteração?
O que significa:			
Ela permite apenas que outros copiem e distribuam a obra no formato original, com créditos ao autor			
Permite uso comercial:			
Não, ela não permite			
Permite alteração:			
Não, ela não permite			

Pesquise também:

1. O que significa BY?

2. O que significa NC?

3. O que significa ND?

4. O que significa SA?

4. Desafio — Decifre a licença

Analise cada situação e indique:

● **PODE**

● **NÃO PODE**

● **DEPENDE**

Situação 1

Uma fotografia possui licença **CC BY**. O aluno deseja utilizá-la em um site comercial e pretende informar o nome do autor.

Resposta: ● **PODE**

Justificativa:

Porque na licença CC BY, pode fazer qualquer coisa desde que dê créditos ao autor.

Situação 2

Uma música possui licença **CC BY-NC**. Um aluno pretende utilizá-la em um anúncio de uma empresa.

Resposta: ● **DEPENDE**

Justificativa:

O CC BY-NC libera a licença para fins comerciais, mas apenas se citar o autor

Situação 3

Uma imagem possui licença **CC BY-ND**. O aluno deseja utilizar a imagem, mas pretende modificar suas cores e cortar parte dela.

Resposta: ● **NÃO PODE**

Justificativa:

A licença CC BY-ND não pode ter nenhuma alteração

Situação 4

Uma imagem possui licença **CC BY-SA**. O aluno deseja modificá-la e publicar a nova versão.

Resposta:

Justificativa:  **DEPENDE**

O aluno tem direito de fazer isso, mas ainda precisa ter os créditos ao autor

Situação 5

Uma fotografia foi encontrada no Google Imagens e não apresenta nenhuma informação sobre licença.

Resposta:

Justificativa:  **NÃO PODE**

Mesmo encontrando uma imagem sem declarar a licença, não é recomendável pegar uma imagem sem ter certeza de que pode ser usada

5. Parte 2 — Laboratório de pesquisa

Agora sua equipe deverá encontrar **conteúdos reais na Internet** que possam ser utilizados em um projeto.

Pesquise:

- 2 imagens;
- 1 música;
- 1 vídeo ou ilustração.

Para cada conteúdo encontrado, preencha a tabela.

Informação	Conteúdo 1
------------	------------

Tipo:	
-------	--

Royalty-free	
--------------	--

Nome:

Imagem 1:Não foi
encontrado

Imagem 2:Gamers Sitting
Together on a Sofa (Não é
certeza desse ser o nome
correto)

Vídeo:Leave Her Johnny

Música:

Autor:

Imagem 1:AXP Photography

Imagem 2:Alena Darmel

Vídeo:UbisoftMusic

Música:

Site onde encontrou:

Imagens:Pexels.com

Música:Pixabay.com

Vídeo: Youtube.com

Licença:

Licença Pexels

Permite uso comercial?

Sim, permite

Permite alteração?

Sim, permite

Precisa dar crédito?

Não, não é obrigatório

Link da licença:

[https://www.google.com/got
o?url=CAESXQHrOzAV3vC
ERmvPlqDKS_nImJ3PkaI7
mGRoNCy1vAPbwa4V-](https://www.google.com/got
o?url=CAESXQHrOzAV3vC
ERmvPlqDKS_nImJ3PkaI7
mGRoNCy1vAPbwa4V-)

Y6cAoruhUf8KsxcIDsTbY9F

hHfMp1o70uBnIA_t9YNHS6

n-

64oxSLB9obBzIObpFL07mi

h49_LBAw

Podemos utilizar no projeto?

Sim, podemos

Justificativa

Todas as fotos e vídeos da

plataforma são

disponibilizados sob a

Licença Pexels, o que

significa que o uso para fins

pessoais, educacionais e

até comerciais é 100%

gratuito.

Repita a análise para os demais conteúdos.

6. Parte 3 — Royalty Free

Pesquise o significado de **Royalty Free**.

Depois responda:

1. Royalty Free significa que o conteúdo é sempre gratuito?

significa que você paga apenas uma vez pelo direito de usar uma obra ou produto, sem precisar pagar taxas extras cada vez que o item for usado

2. Depois de adquirir uma licença Royalty Free, posso fazer qualquer uso do conteúdo?

Não, você não pode fazer qualquer uso do conteúdo depois de pagar, pois isso depende das regras contratuais

3. Por que é importante ler os termos da licença?

Para evitar processos por quebra de direitos autorais e cobranças inesperadas.

Situação-problema

Sua equipe encontrou uma música chamada:

“Corporate Motivation” — Royalty Free

A equipe pretende utilizá-la em um vídeo comercial de uma empresa.

Vocês podem utilizar?

- () Sim, automaticamente
- () Não, nunca
- (X) Depende dos termos da licença

Explique:

Isso depende, pois você precisa ter certeza de que você pode fazer aquilo que deseja com o conteúdo

7. Parte 4 — Rights Managed

Pesquise o conceito de **Rights Managed**.

Imagine a seguinte situação:

Uma empresa deseja utilizar uma fotografia profissional em uma campanha publicitária durante 30 dias, somente no Brasil e somente em um site.

Responda:

1. Por que uma licença Rights Managed pode ser adequada para essa situação?

Porque permite definir exatamente como a fotografia será utilizada, de acordo com as necessidades da empresa.

2. Quais informações podem ser importantes para definir a licença?

Marque as opções que considerar corretas:

☒ Tempo de utilização

☒ País onde será utilizada

☒ Tipo de mídia

☒ Finalidade da utilização

☒ Tamanho da imagem

☒ Alcance da campanha

☐ Cor da imagem

8. Parte 5 — Direitos morais e patrimoniais

Pesquise e explique com suas palavras:

Direito moral

O direito moral é a garantia legal ligada à personalidade do criador que protege o vínculo pessoal entre o autor e sua obra intelectual

Direito patrimonial

São um conjunto de leis que protegem as criações intelectuais, artísticas, científicas ou literárias de uma pessoa, garantindo a ela o controle sobre o uso de sua obra

Agora complete:

Situação	Moral ou Patrimonial?
Reconhecimento da autoria	Moral
Autorização para reprodução	Patrimonial
Utilização comercial de uma obra	Patrimonial
Identificação do criador	Moral
Exploração econômica da obra	Patrimonial

9. Caso para discussão

João criou uma fotografia.

Maria encontrou a fotografia na Internet e comprou uma licença para utilizá-la em seu site.

Depois, Maria publicou a fotografia indicando:

“Fotografia criada por Maria.”

Perguntas

1. Maria tornou-se autora da fotografia?

Não, Maria não se tornou autora, pois a autoria pertence exclusivamente a quem criou a imagem.

2. Qual direito do autor pode estar relacionado ao reconhecimento da autoria?

O direito moral do autor.

3. A autorização para utilizar comercialmente uma obra está relacionada a qual tipo de direito?

O direito patrimonial.

4. O que Maria deveria verificar antes de utilizar a fotografia?

Os termos e restrições da licença adquirida, se deve indicar o nome do autor e a validade e abrangência da licença.

10. Parte 6 — Desafio final

Desenvolvendo um “Site de Mídias Legalizadas”

Agora sua equipe deverá criar uma pequena página para um projeto fictício.

Escolha um dos temas:

- 🍔 Restaurante
- 🎮 Loja de Games
- 🎵 Banda
- 🏫 Escola
- ⚽ Esporte
- 🐕 Pet Shop
- 💻 Empresa de Tecnologia
- 🎬 Cinema

O site deverá utilizar:

- **2 imagens;**
- **1 música;**
- **1 vídeo ou ilustração.**

Para cada recurso utilizado, vocês deverão informar:

Nome do recurso:

Imagem 1: Não é especificado no site

Imagem 2: Gamers Sitting Together on a Sofa (Não é certeza de esse ser o nome correto)

Vídeo: Leave Her Johnny

Música: Retro Games – Flower Hill-Stage One

Autor:

Imagem 1:AXP Photography

Imagem 2:Alena Darmel

Vídeo:UbisoftMusic

Música: BouncyRunner

Licença:

Link da licença:

https://www.google.com/goto?url=CAESXQHrOzAV3vCERmvPIqDKS_nImJ3PkaI7mGRoNCy1vAPbwa4V-Y6cAoruhUf8KsxclDsTbY9FhHfMp1o70uBnIA_t9YNHS6n-64oxSLB9obBzIObpFL07mih49_LBAw

<https://pixabay.com/service/license-summary/>

Uso comercial permitido?

Sim, permite

Modificação permitida?

Sim, permite

Crédito necessário?

Não, não é necessário

Fonte:

Imagens:Pexels.com

Música:Pixabay.com

11. Construindo a página

Crie uma página HTML contendo:

- título do projeto;
- texto de apresentação;
- imagens;
- vídeo ou ilustração;
- indicação dos autores;
- indicação das licenças;
- links para as fontes.

Estrutura sugerida

MEU SITE

```
|
|
|— Título
|— Apresentação
|
|— Imagem 1
|  |— Autor
|  |— Licença
|
|— Imagem 2
|  |— Autor
|  |— Licença
|
|— Vídeo
|  |— Autor
|  |— Licença
|
|— Música
|  |— Autor
```


12. Desafio extra ★

Encontre na Internet uma imagem que você **não pode utilizar livremente**.

Apresente:

- imagem/conteúdo;
<https://www.istockphoto.com/br/foto/conceito-de-espaco-de-trabalho-gamer-vista-superior-um-equipamento-de-jogo-mouse-gm2186585249-605231303>
- autor;
EKKAPHAN CHIMPALEE
- site;
iStock
Caminho: <https://www.istockphoto.com/br>
- licença ou condição de uso;
Licença: Licença de Conteúdo Padrão da iStock
Baseiam-se em licenças de conteúdo livre de royalties, o que significa que você paga uma única vez pelo direito de uso e não precisa pagar taxas adicionais por cada vez que a imagem for exibida.
- motivo pelo qual sua equipe decidiu não utilizá-lo.

Explique: Não utilizamos porque essa licença pertencente a imagem escolhida é necessário comprar o acesso antes de podermos utilizar livremente.

“Por que encontramos o conteúdo, mas decidimos não utilizá-lo?”

Porque muitas vezes o conteúdo pode estar com algum tipo de licença que proíba a sua livre utilização.

13. Apresentação

Cada grupo terá aproximadamente **5 minutos** para apresentar:

1. O projeto desenvolvido;
 2. Os conteúdos encontrados;
 3. As licenças identificadas;
 4. Um exemplo de conteúdo que poderia ser utilizado;
 5. Um exemplo de conteúdo que não deveria ser utilizado;
 6. O que o grupo aprendeu sobre direitos autorais.
-

14. Checklist da equipe

Antes de entregar, confira:

- ☐ Pesquisamos as licenças Creative Commons;
- ☐ Identificamos BY, NC, ND e SA;
- ☐ Analisamos situações práticas;
- ☐ Pesquisamos imagens reais;
- ☐ Pesquisamos uma música;
- ☐ Pesquisamos um vídeo ou ilustração;
- ☐ Identificamos os autores;
- ☐ Identificamos as licenças;
- ☐ Verificamos se o uso comercial é permitido;
- ☐ Verificamos se podemos modificar os conteúdos;
- ☐ Entendemos Royalty Free;
- ☐ Entendemos Rights Managed;
- ☐ Pesquisamos direitos morais;
- ☐ Pesquisamos direitos patrimoniais;

- ☐ Desenvolvemos a página HTML;
- ☐ Colocamos os créditos dos autores;
- ☐ Informamos as fontes utilizadas.

15. Avaliação

Critério	Valor
Pesquisa e compreensão das licenças	2,0
Análise dos casos	2,0
Pesquisa de conteúdos reais	2,0
Identificação correta de autores e licenças	1,5
Página HTML/projeto final	1,5
Apresentação e participação	1,0
Total	10,0

Pergunta final — reflexão individual

Responda com suas próprias palavras:

Depois desta atividade, você utilizaria uma imagem encontrada no Google em um site que está desenvolvendo? Por quê?

Eu utilizaria a imagem apenas depois de verificar se ela não possui nenhum tipo de licença que faça ela ser proibida de ser utilizada, para evitar processos ou algum tipo de restrição que possa comprometer o site.
